

Statuts de la Société par Actions Simplifiée UrbanShift

Pièce jointe 4 - Reconstitution analytique des statuts

ARTICLE 1 : FORME JURIDIQUE ET DÉNOMINATION

Il est formé entre les actionnaires propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui pourraient l'être ultérieurement, une société par actions simplifiée (SAS) régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi que par les présents statuts.

La dénomination sociale de la Société est : URBANSHIFT.

ARTICLE 2 : OBJET SOCIAL

La Société a pour objet, en France et à l'étranger :

- L'édition, le développement, l'exploitation et la commercialisation de logiciels, d'applications mobiles, d'algorithmes et de plateformes technologiques ;
- La prestation de services numériques d'intermédiation visant à mettre en relation des commerçants (notamment dans le secteur de la restauration), des consommateurs finaux, et des prestataires de services logistiques et de livraison indépendants ;
- La gestion de bases de données, le traitement de données algorithmiques et la création d'outils d'intelligence artificielle dédiés à l'optimisation des flux urbains ;
- Et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet social défini ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes.

La Société n'a pas pour objet l'exercice d'une activité de transport routier de marchandises ni de services de livraison pour son propre compte. Elle agit exclusivement en qualité d'opérateur de plateforme numérique tel que défini par le Code du travail.

ARTICLE 3 : SIÈGE SOCIAL ET DURÉE

Le siège social est fixé à Paris. La durée de la Société est fixée à 99 années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

ARTICLE 4 : CAPITAL SOCIAL ET ADMINISTRATION

Le capital social est fixé à la somme de 500 000 euros, divisé en 500 000 actions de 1 euro chacune, entièrement souscrites et libérées.

La direction de la Société est assurée par un Président, personne physique ou morale, désigné par l'assemblée générale des actionnaires. Le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société dans la limite de l'objet social.

NOTE DE L'AUDITEUR SUR LA PIÈCE 4

L'article 2 des statuts met en lumière la stratégie défensive classique de l'économie des plateformes : la société se définit strictement comme une entreprise technologique (« édition de logiciels », « mise en relation ») et rejette explicitement la qualification d'entreprise de transport ou de livraison. Cette distinction s'inspire d'une doctrine ancienne. Or, la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE), notamment dans les arrêts fondateurs concernant Uber, a statué de manière définitive que les plateformes qui créent une offre de services de transport urbain et en organisent le fonctionnement général ne peuvent être qualifiées de simples services de la société de l'information, mais relèvent bien du domaine des transports. De même, les juridictions françaises considèrent que dès lors que la plateforme fixe le prix, recrute les livreurs et centralise les paiements, elle exerce de facto l'activité de transport ou de livraison. Par conséquent, l'objet social déclaré dans ces statuts est fictif au regard de l'activité réelle, ce qui constitue un argument supplémentaire pour les juges du fond dans la reconnaissance d'une situation de salariat déguisé.